Rendición de cuentas: reclamación, revisión humana y reparación

La rendición de cuentas de Atlas debe permitir responder a cuatro preguntas: qué ocurrió, por qué ocurrió, quién debe responder y cómo se reparará el daño. Conservar registros o indicar que la decisión final corresponde a una persona no resulta suficiente si quienes sufren las consecuencias no pueden cuestionar esa decisión y obtener una respuesta.

La OCDE vincula la rendición de cuentas con las funciones de cada participante y con la trazabilidad del sistema. El NIST incorpora mecanismos de reclamación, intervención, seguimiento y recuperación durante su funcionamiento. [1, 2]

1. Quién rinde cuentas

Sustituimos la atribución íntegra de responsabilidad a la autoridad, formulada en el Sprint 2, por una distribución explícita de responsabilidades, descrita en la siguiente tabla.

Actor	**Responsabilidad dentro del procedimiento**
Entidad proveedora de Atlas	Responder por el diseño y funcionamiento del sistema: tratamiento de datos, presentación de evidencias, errores de generación, seguridad, controles de sesgo y correcciones técnicas. Debe investigar sus fallos y colaborar en su reparación.
Autoridad que utiliza Atlas	Justificar sus decisiones y actuaciones, asegurar una revisión humana efectiva y reconsiderar las medidas adoptadas cuando aparezcan errores o nuevas evidencias
Profesional que revisó la alerta	Documentar qué comprobó, qué información utilizó y por qué decidió actuar o archivar. Su intervención no elimina la responsabilidad organizativa de la autoridad ni la del proveedor.
Unidad de reclamaciones designada por la autoridad	Recibir el caso, asignar un responsable, controlar los plazos y coordinar la respuesta con Atlas sin trasladar esa coordinación a la persona reclamante.
Revisor independiente del caso original	Examinar la reclamación sin haber participado en la decisión cuestionada y sin depender exclusivamente del informe elaborado por quienes la tomaron.

Auditoría externa	Comprobar patrones de fallos, cumplimiento de compromisos y ejecución de medidas correctoras. No sustituye al órgano competente para resolver recursos o reconocer indemnizaciones.

Esta distribución constituye una propuesta de gobernanza. La determinación jurídica de responsabilidades e indemnizaciones dependerá del caso y del marco aplicable. No se presupone que la validación humana exonere al proveedor, ni que un fallo técnico elimine la responsabilidad de la autoridad por su actuación.

2. Canal de reclamación: quién puede utilizarlo y para qué

El canal estará abierto a las autoridades usuarias y a quienes puedan verse afectados: tripulantes, capitanes, navieras, trabajadores portuarios y otras personas o entidades que describan un perjuicio relacionado con Atlas. También podrán actuar representantes autorizados, sindicatos u organizaciones de apoyo.

Se podrá reclamar por:

- Información incorrecta, desactualizada o atribuida al buque equivocado.
- Alertas sin respaldo suficiente o que omitan incertidumbres relevantes.
- Tratamiento discriminatorio o efectos desproporcionados.
- Falta de revisión humana o de una explicación comprensible.
- Uso o divulgación indebidos de información.
- Retrasos, restricciones u otros perjuicios vinculados a una alerta o a la actuación derivada de ella.
- Incumplimiento de los plazos o de una reparación previamente acordada.

Se habilitará un formulario web accesible, correo electrónico y atención telefónica o presencial a través de la autoridad. El canal no exigirá disponer de una cuenta de Atlas ni utilizar un chatbot. Se ofrecerá atención en español e inglés y apoyo lingüístico cuando sea necesario para comprender y tramitar el caso.

Bastará con describir lo ocurrido, una fecha aproximada y los datos disponibles para localizarlo. El identificador de alerta se solicitará solo si se conoce. No será necesario demostrar un fallo del algoritmo para registrar la reclamación.

Se admitirán avisos anónimos para investigar posibles problemas, aunque las reparaciones individuales o el acceso a información confidencial pueden requerir verificar la identidad. La identidad de quien reclama se protegerá y no se utilizará como variable para elevar prioridades de revisión.

3. Registro y plazos orientativos

Toda reclamación recibirá un identificador y una persona responsable de su seguimiento. Si se presenta ante Atlas, el proveedor registrará la entrada y la trasladará a la unidad competente sin obligar al afectado a empezar de nuevo.

Etapa	Compromiso propuesto
Registro	Justificante inmediato en el canal web; en los demás canales, como máximo en un día hábil.
Acuse humano y asignación	En un máximo de dos días hábiles desde la recepción.
Caso urgente	Valoración humana inicial en un máximo de cuatro horas naturales desde su recepción cuando se comunique un daño grave en curso.
Resolución ordinaria	Respuesta motivada en un máximo de 15 días hábiles desde la recepción inicial.
Caso complejo	Ampliación excepcional hasta 30 días hábiles en total, comunicando antes del vencimiento el motivo, lo pendiente y la nueva fecha.
Segunda revisión interna	Respuesta en un máximo de 15 días hábiles desde su solicitud.

Los plazos son compromisos del servicio propuesto, no plazos legales. La vía urgente requiere una guardia efectiva mientras Atlas esté operativo.

Si falta información, se pedirá ayuda para completar el expediente sin reiniciar automáticamente el cómputo. Si se incumple un plazo, el caso se escalará al responsable de la unidad y se notificará el retraso. El silencio no se interpretará como una desestimación.

4. Revisión humana garantizada

Toda reclamación recibirá una valoración humana, incluida cualquier decisión de inadmisión o archivo. Atlas podrá ayudar a localizar registros, pero no resolverá automáticamente reclamaciones sobre su propio funcionamiento.

La revisión tendrá tres niveles:

Primer nivel: examen del caso. Una persona distinta de quien tomó la decisión original reconstruirá los hechos. Tendrá acceso a las evidencias necesarias y capacidad para solicitar una nueva valoración por la autoridad competente.

Segundo nivel: revisión especializada. Cuando existan indicios de fallos técnicos, discriminación, problemas de privacidad o daños graves, participarán especialistas en la materia. Atlas aportará su análisis técnico, pero no decidirá por sí solo si la reclamación contra su sistema está justificada.

Tercer nivel: segunda revisión independiente. Si la persona reclamante discrepa de la respuesta, podrá solicitar una nueva revisión por personas ajenas a la primera resolución y a la decisión original, con conflictos de interés declarados.

Este circuito no impedirá acudir directamente a las vías externas competentes. La comunicación de la resolución explicará cuáles corresponden al caso y aclarará que la reclamación interna no debe suponerse sustitutiva de otros procedimientos ni de sus plazos.

5. Qué debe comprobarse

La investigación reconstruirá tanto la alerta como la actuación humana posterior:

- Datos y documentos disponibles en el momento de generarla, con sus fechas y procedencia.
- Versión del modelo, reglas, umbrales y configuración utilizados.
- Texto exacto de la alerta y evidencias e incertidumbres mostradas al operador.
- Identidad profesional y motivación de quienes intervinieron.
- Medidas adoptadas, duración y personas o entidades afectadas.
- Modificaciones posteriores y posibles casos con la misma causa.

La explicación dirigida al reclamante distinguirá entre datos comprobados, inferencias de Atlas y decisiones de la autoridad. Si no existen pruebas suficientes para reconstruir una parte del proceso, esa limitación se reconocerá expresamente.

Los registros tendrán controles de acceso e integridad. Las correcciones se añadirán con trazabilidad, sin sustituir silenciosamente los originales. Se conservará únicamente la información necesaria, con una política de conservación definida y preservación específica de las evidencias de los casos abiertos.

6. Medidas urgentes mientras se investiga

La reparación no debe esperar necesariamente a la resolución definitiva. Cuando haya indicios de un daño grave en curso, se retirará preventivamente la alerta cuestionada y se activará el protocolo de emergencias si el problema puede afectar a otros casos.

La autoridad competente deberá valorar de inmediato si mantiene, modifica o levanta la medida adoptada. Atlas no puede cancelar por sí mismo una inspección o una restricción, pero sí debe comunicar que su información está cuestionada o invalidada.

Si una actuación continúa, la autoridad deberá dejar constancia de las razones y evidencias que la sostienen, incluyendo las que sean independientes de la alerta discutida.

7. Resolución y formas de reparación

La respuesta explicará qué se ha comprobado, qué partes de la reclamación se estiman o desestiman, quién responde por cada actuación y qué medidas se ejecutarán. Cada reparación tendrá un responsable, una fecha y una evidencia de cumplimiento.

Forma de reparación	**Aplicación en Atlas**

Reversión	Retirar una alerta incorrecta y solicitar a la autoridad competente que reconsidere las medidas derivadas. Cuando sea posible, restablecer la situación anterior.
Corrección	Rectificar datos, vínculos entre fuentes y buques, prioridades o explicaciones. Comunicar la corrección a todos los destinatarios de la información errónea.
Compensación	Facilitar la presentación y evaluación de perjuicios acreditados, como costes de demora. Identificar la entidad que debe tramitar la solicitud y efectuar el pago que corresponda por resolución o acuerdo
Prevención de repetición	Corregir reglas, datos, interfaz o procedimientos; formar a operadores y validar los cambios antes de desplegarlos.
Reparación informativa	Explicar el error y rectificar ante los destinatarios afectados, evitando mantener asociaciones injustificadas entre una persona, buque o colectivo y un riesgo.

No se prometerá una indemnización automática ni se asignará siempre el coste a la misma entidad. Como condición previa al despliegue, Atlas y la autoridad deberán definir cómo tramitar y financiar las reparaciones que les correspondan, mediante los mecanismos contractuales, presupuestarios o aseguradores pertinentes.

Si el error puede repetirse, la investigación se ampliará de oficio a los casos relacionados. Las personas afectadas por el mismo fallo no deberían tener que descubrirlo y reclamar individualmente para que se revise.

8. Cierre, auditoría y transparencia

Se distinguirá entre una reclamación ‘resuelta’ y una reparación ‘ejecutada’. Enviar una respuesta no será suficiente para dar por cumplidas las medidas acordadas.

El expediente recogerá la ejecución de las correcciones y la comunicación al reclamante. Si este discrepa, se conservará su desacuerdo y se facilitará la segunda revisión. Su falta de respuesta no se interpretará como conformidad.

Trimestralmente se publicarán datos agregados sobre reclamaciones, tiempos de respuesta, incumplimientos, resultados y reparaciones. También se informará de incidentes recurrentes y cambios introducidos. La publicación evitará identificar a personas o revelar información restringida.

La auditoría revisará una muestra de expedientes, incluidos casos desestimados, para comprobar que el procedimiento funciona y que no se cierran reclamaciones sin investigación suficiente. Las medidas de mejora tendrán responsables y seguimiento; no se incorporarán automáticamente al modelo las valoraciones de los funcionarios o reclamantes.

Referencias del apartado de rendición de cuentas

[1] OCDE. (2024). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD/LEGAL/0449, actualización de 2024. Principios 1.3 y 1.5: transparencia, posibilidad de cuestionar resultados y responsabilidad de los actores según sus funciones.

[2] National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. Apartados GOVERN 2.1 y 5.1, y MANAGE 4.1–4.3: responsabilidades, participación de afectados, reclamación, mejora y comunicación de incidentes.

Estas referencias respaldan los principios generales. La organización del canal, sus plazos, los niveles de revisión y las medidas concretas de reparación son nuestras decisiones propuestas para Atlas específicamente.